

嵐旅文体罚字〔2021〕1号

住址：福建省平潭县

经依法调查，现查明事实如下：李■贵在未取得旅行社经营资质的情况下，通过抖音号“■”发布旅游产品套餐招徕游客，为游客安排旅游行程并收取接待费用。7月18日，李■贵以此方式接待游客一行6人至大嵩岛游玩，共计收取1000元费用。7月30日，李■贵将违法所得1000元全额退还至游客账户。2021年8月6日，本案调查终结。

7. 《调查询问笔录》1份（被询问人：李贵，时间2021年7月30日）；

8. 其他相关证据材料。

我局认为，当事人上述行为违反了《中华人民共和国旅游法》第二十八条之规定，应依据《中华人民共和国旅游法》第九十五条第一款对当事人作出行政处罚。2021年8月9日，执法人员向当事人送达《行政处罚事先告知书》，依法以书面形式告知作出行政处罚决定的事实、理由、依据和当事人依法享有的陈述、申辩以及申请听证的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，未要求进行听证。

本案违法事实清楚，证据确凿充分。鉴于当事人系初次违法，且积极配合调查，在调查过程中主动退款，违法程度轻微，依据《中华人民共和国旅游法》第九十五条第一款之规定，现责令当事人立即改正违法行为，并决定给予当事人作出如下行政处罚：

罚款人民币一万元整（10000元）。

当事人应当自收到本决定书之日起十五日内，到中国工商银行福建自贸试验区平潭片区分行缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第（一）项的规定，本机关可每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依据《中华人民共和国行政强制法》第四十六条的规定申请人民法院强制执行。

当事人如对本处罚决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向福建省文化和旅游厅或者平潭综合实验区管委会申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内直接向平潭县人民法院提起行政诉讼。行政复议或者行政诉讼期间，本处罚决定不停止执行。

逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行本处罚决定，经催告后仍未履行义务的，依据《中华人民共和国行政强制法》第五十四条的规定，本机关可申请人民法院强制执行。

平潭综合实验区旅游与文化体育局

2021年8月18日

（本机关将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

附相关条款

一、《中华人民共和国旅游法》第二十八条 设立旅行社，招徕、组织、接待旅游者，为其提供旅游服务，应当具备下列条件，取得旅游主管部门的许可，依法办理工商登记：（一）有固定的经营场所；（二）有必要的营业设施；（三）有符合规定的注册资本；（四）有必要的经营管理人员和导游；（五）法律、行政法规规定的其他条件。

二、《中华人民共和国旅游法》第九十五条第一款 违反本法规定，未经许可经营旅行社业务的，由旅游主管部门或者市场监督管理部门责令改正，没收违法所得，并处一万元以上十万元以下罚款；违法所得十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款；对有关责任人员，处二千元以上二万元以下罚款。

三、《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条 当事人逾期不履行行政处罚决定的，作出行政处罚决定的行政机关可以采取下列措施：（一）到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超出罚款的数额。

四、《中华人民共和国行政强制法》第五十四条 行政机关申请人民法院强制执行前，应当催告当事人履行义务。催告书送达十日后当事人仍未履行义务的，行政机关可以向所在地有管辖权的人民法院申请强制执行；执行对象是不动产的，向不动产所在地有管辖权的人民法院申请强制执行。